

SUHAIDA BINTI MAHIYUDDIN

lwn

DANIEL JOE HENRY BIN ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam di Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Panel), YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Panel), Pada 16 Ogos 2024 bersamaan 11 Safar 1446H]

**[Kes Permohonan Semakan (Rayuan) No. : 2407-A0010-003-0094]
Seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**

Peguam Syarie Pemohon: Nurul Balqis binti Nordin (Tetuan Amli & Associates)

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk semakan kes mengubah perintah Interim Hak Jagaan Anak Permohonan No: 2310-H0610-232-0692 yang telah difailkan oleh Pemohon pada 30/10/2023. Kes ini telah ditolak oleh Hakim Bicara YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang membicarakan permohonan ini. Permohonan ini dibuat oleh Pemohon lanjutan daripada keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang mengeluarkan Perintah Interim Hak Jagaan Anak pada 11/10/2022, Permohonan No: 10207-038-0229-2022.

[2] Permohonan ini dibuat oleh Pemohon untuk mengubah terma-terma Perintah Interim Hak Jagaan.

Fakta Kes

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 24/12/2006 di Gombak, Selangor dan telah bercerai pada 15/10/2020 di MRS Ampang, Selangor. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan tiga (3) orang anak iaitu :

1. Danish Danial Joe Henry No.KP: 080108-87-0095 yang berumur 16 tahun
2. Dayana Batrisya Joe Henry No. KP: 130826-10-0960 yang berumur 11 tahun
3. Diana Elysha Butiza Joe Henry No.KP: 150514-87-0024 yang berumur 9 tahun

[4] Anak-anak tersebut kini dalam jagaan Pemohon. Pemohon dan anak-anak tersebut telah mendapat status Permanent Residence di United Kingdom. Semasa perkahwinan, Pemohon sekeluarga menetap di United Kingdom Setelah bercerai, Responden telah menetap di Malaysia.

[5] Anak-anak tersebut telah bersekolah di Nottingham, United Kingdom secara percuma oleh Kerajaan United Kingdom kerana anak-anak tersebut adalah permanent Residence.

[6] Pemohon telah mendapat perintah dari Mahkamah Tinggi Keadilan Keluarga United Kingdom bertarikh 05/05/2022 di mana anak-anak tersebut dibenarkan menetap di Malaysia sehingga 31/12/2023 sahaja dan anak-anak tersebut hendaklah pulang semula ke United Kingdom.

[7] Pemohon menyatakan bahawa telah berlaku kesilapan yang nyata atau material menyalahi prinsip dan undang-undang di dalam perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut. Permohonan Interim Hak Jagaan Anak oleh Responden tidak hanya melihat kepada kepentingan Responden sahaja tanpa melihat keadaan kebajikan dan domisil anak-anak tersebut.

[8] Tiada sebab-sebab keterdesakan yang boleh dipertimbangkan kes tersebut secara interim melainkan untuk menghalang atau menyekat anak-anak tersebut untuk balik semula ke United Kingdom.

[9] YA Hakim telah memberikan perintah Interim Hak Jagaan Anak sedangkan tiada alasan-alasan keterdesakan patut dibenarkan oleh Mahkamah.

Perintah Interim tersebut sangat tidak wajar kerana sangat menghadkan pergerakan Pemohon dan anak-anak tersebut dari/ke United Kingdom.

[10] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah bahawa Mahkamah Yang Mulia Ini menyemak dan membatalkan dan/atau mengubah Perintah Interim Hak Jagaan Anak yang telah diputuskan pada 11/10/2022 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor.

[11] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 19/07/2024. Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan-alasan bahawa :

1. Untuk kebajikan anak pertama menyambung/melanjutkan pelajaran di peringkat A Level di United Kingdom.

2. Untuk kebajikan anak pertama menyambung/melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana di United Kingdom dan perlu menduduki di sana selama 3 tahun bagi membolehkan perolehi yuran pengajian tempatan yang lebih rendah.

3. Anak-anak tersebut telah bersekolah di Nottingham, United Kingdom secara percuma oleh kerajaan United Kingdom kerana anak-anak tersebut adalah permanent Residence.

4. Pemohon telah mendapat perintah Mahkamah Tinggi Keadilan Keluarga United Kingdom bertarikh 05/05/2022 di mana anak-anak tersebut dibenarkan menetap di Malaysia sehingga 31/12/2023 sahaja dan anak-anak tersebut hendaklah pulang semula ke United Kingdom.

[12] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah bahawa Mahkamah Yang Mulia Ini menyemak dan membatalkan dan/atau mengubah Perintah Interim Hak Jagaan Anak yang telah diputuskan pada 11/10/2022 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[13] Kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Namun begitu, terdapat Arahan Amalan yang membenarkan kes interim dibuat semakan mengikut Aturan perenggan 7 dan 5 dalam Arahan Amalan No.7 Tahun 2014.

[14] Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) telah menetapkan kriteria-

kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukkan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003.

[15] Perenggan 7 Arahan Amalan tersebut menyatakan bahawa

“ Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5). ”

Manakala merujuk perenggan 5 Arahan Amalan iaitu :

“ Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlakukecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan. ”

[16] Dalam pada itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti dalam kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah, JH 36 (2), kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes **Khadrishah bin Khalid lwn Fadhilah binti Othman**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No.10000-003-0009-2011, Kes **Adi Asri bin Baharom lwn Andini Nidia Putra**, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012

[17] Berdasarkan rujukan terhadap Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang

prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya **ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.**

[18] Kami dapati kes Permohonan No. : 10207-038-0229-2022 berkaitan Permohonan Interim Hak Jagaan Anak telah pun selesai dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 11/10/2022. Namun begitu, Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan terma-terma interim hak jagaan anak yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara

[19] Kami telah membaca dan meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak Aturan 7 dan Aturan 5 Arahkan Amalan No.7 Tahun 2014 yang dinyatakan di atas. Alasan- alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Perkara utama yang perlu dilihat ialah tentang status Pemohon dan anak-anak tersebut adalah “permanent residence” di United Kingdom dan berdomisil di sana serta telah ada keputusan Mahkamah Tinggi Keadilan Keluarga United Kingdom pada 05/05/2022 yang dihadiri oleh pihak-pihak termasuk Responden. Ini membuktikan bahawa pihak-pihak telah menyerahkan hak penentuan isu berbangkit kepada Mahkamah di United Kingdom tersebut.

[20] Dalam rayuan ini, kami dapati isu yang menjadi pertikaian ialah berkaitan hak akses terhadap anak-anak tersebut untuk kembali ke United Kingdom sebagai “Permanent Residence”. Berdasarkan kepada asas penghujahan Perayu adalah bahawa anak-anak tersebut berstatus “Permanent Residence” dan telah dan mendapatkan perintah Mahkamah Tinggi Keadilan Keluarga United Kingdom pada 05/05/2022 yang membenarkan anak-anak tersebut pulang ke Malaysia sehingga tamat tempoh pada 31/12/2023 untuk kembali semula ke United Kingdom.

[21] Berdasarkan ulasan tersebut, Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila telah menimbulkan isu mengenai sekatan/halangan anak-anak tersebut untuk kembali atau pulang semula ke United Kingdom sebagai taraf “Permanent Residence”. Ia membabitkan persoalan undang-undang personel antarabangsa (private international law) apabila melibatkan bidang kuasa negara asing.

[22] Pada dasarnya, kepentingan domisil digunakan dalam menentukan bidang kuasa mahkamah untuk membicarakan sesau kes khususnya kes kekeluargaan dan boleh dikatakan kebanyakan masalah dalam undang-undang keluarga berkait rapat dengan domisil.

[23] Merujuk **kes Melvin Lee Campbell lwn Amy Anak Edward Sumek [1988] 2 MLJ 338 :**

Prinsip kes : Dalam kes ini mahkamah memutuskan sekiranya seseorang itu tidak berdomisil di Malaysia, mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar m petisyen cerai. Domisil pemohon menjadi penting kerana undang-undang perceraian terikat dengan undang-undang domisil.

[23] Perubahan domisil boleh dibuat dengan mengubah niat dan kemastautinan (residence and intention) untuk menetap di sesebuah negara baru mengikut pilihannya sama ada bagi tempoh yang kekal atau suatu tempoh yang tidak dapat ditentukan dan telah pun membuat keputusan untuk tidak kembali menetap di negara yang ditinggalkan itu

[24] Perubahan atau pertukaran domisil yang dilakukan itu tidak akan menyebabkan domisil asal itu hilang terus tetapi ia dianggap tergantung.. Kemastautinan dengan sendirinya tidak akan mengubah domisil asal dan kemastautinan itu juga tidak akan menyebabkan seseorang itu mendapat domisil yang baru sungguhpun ada niat untuk mengubah domisil asalnya.

[25] Merujuk **kes Re BEAUMONT (1893)**

Isunya sama ada domisil anaknya mengikut domisil bapa tirinya; suaminya, ibunya atau kekal dengan domisil asalnya, Mahkamah telah memutuskan seseorang ibu mempunyai kuasa untuk menukar domisil anaknya. Dalam kes ini ibu tersebut sengaja meninggalkan anaknya di Scotland dan tidak berniat untuk membawa keluar anaknya dari Scotland. Di sini jelas ibu tidak mahu menggunakan kuasa yang ada. Stirling J. Berpendapat bahawa Catherine Beaumont berdomisil di Scotland.

[26] Kami juga berpendapat bahawa afidavit Permohonan Perayu berkaitan dengan Permanent Residence anak-anak tersebut telah mencukupi untuk membuktikan bahawa telah berlaku perubahan domisil anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut telah pun menetap di United Kingdom dan berdomisil di sana. Ini bertepatan dengan keputusan yang telah pun dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kekeluargaan di United Kingdom.

[26] Dalam kes **Nur Nazifa Zafiran binti Mohd Jami lwn Zamsari bin Muhammad**, kes rayuan No. 10000- 028 -0046-2016 diputuskan pada 15/03/2018 ada menyatakan bahaewa :

Di sini ingin menasihatkan serta memberikan panduan kepada Mahkamah bawahan bahawa hak untuk berjumpa, melawat dan bersama (hak akses) sepatutnya datang bersama-sama (bergandingan) dengan hak jagaan anak. Apabila satu pihak mendapat hak jagaan, maka pihak satu lagi mempunyai hak untuk akses terhadap anak tersebut. Oleh yang demikian, maka perintah berkaitan anak ini sepatutnya diputuskan bersama-sama dengan hak jagaan dan tidak wajar dibicarakan dan diputuskan secara berasingan .

[27] Dengan hormatnya kami dapati isu lawatan adalah tidak sama sekali dinafikan kepada Responden untuk menziarah anak-anak tersebut dan melawat anak-anaknya seperti lazim sebelum ini di tempat tinggal anak-anak tersebut. Berdasarkan dapatan- dapatan di atas, kami dapati YA Hakim Bicara telah terkhilaf ketika mengeluarkan perintah pada 11/10/2022 berkaitan Perintah Interim Hak Jagaan Anak tanpa melihat kepada domisil anak-anak tersebut dan tidak mendapatkan alasan-alasan atau penjelasan domisil dan keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Keadilan Keluarga di United Kingdom pada 05/05/2022 terlebih dahulu.

[28] Kami juga telah mendapati pemohon telah lama menetap di United Kingdom dan merupakan Permanent Resident di United Kingdom. Anak-anak tersebut juga bersekolah di sana dan perlu meneruskan pembelajaran dan pendidikan di United Kingdom.

[29] Kami juga berpendapat bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tidak perlu melengah-lengahkan kes induk berkaitan tuntutan hak jagaan anak dalam mengendalikan kes ini demi kepentingan keadilan pihak-pihak bersesuaian dengan prinsip keadilan “*Justice delayed is justice denied*”.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

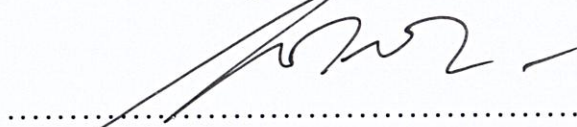
[1] Permohonan semakan Pemohon **ADALAH DITERIMA**

[2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor No. Permohonan: 10207-038-0229-2022 pada 11/10/2022 **diakas dan diubah** seperti butiran berikut :

- i. Mahkamah memerintahkan hak bersama, lawatan dan bermalam kepada Responden (ayah) bersama anak-anak tersebut selama Responden (ayah) ke United Kingdom dengan mengambil kira kehendak anak-anak tersebut tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak,
- ii. Mahkamah memerintahkan Pemohon (ibu) hendaklah melaksanakan hak bersama, lawatan dan bermalam dengan tidak mengganggu dan menjejaskan waktu persekolahan dan/atau pembelajaran anak-anak tersebut;
- iii. Mahkamah membenarkan anak-anak tersebut bebas untuk keluar dan masuk dari/ke Malaysia tanpa memerlukan kebenaran bertulis dan/atau pengesahan lisan daripada Pemohon dan/atau Responden; dan

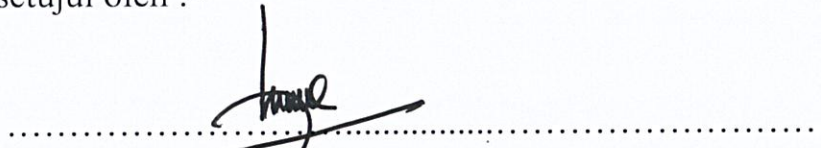
- iv. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) atau pihak Jabatan Imigresen Malaysia untuk melaksanakan perintah ini dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



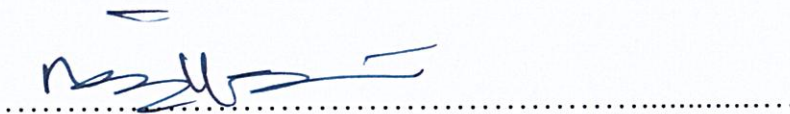
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor